

סג:

עין משפט
נר מצוה

ד א מיי פֿיט מוהלעט
אישות הלכה יג סמג
נשן מוהלעט אהרע
סמון א סעף כא:
ה ב מיי שס הלכה יג
טושיע שס סעף כב:
ו ג מיי שס הלכה יג
טושיע שס סעף כא:
ז ד מיי שס הלכה יד
טושיע שס סעף כד:
ח ה מיי שס הלכה יג
טושיע שס סעף כד:
ט ו מיי פֿיא מוהל'
אפורי פֿיחא הלכה
כג סמג עשין נ:
כ ח ט מיי פֿיט מוהלעט
אישות הלכה כג סמג
סס:

מוסף תוספות

[illegible]

תום' ר"י חזקן

[illegible]

הוא הקדושים, ומשום זה
הוא ארוך ימים כלוא
במחנה דרצה האב שמע
שלא מיחה דהא לא מיחה
אמר, אבל אי אמר אין,
יכול למחות ולזה
נזון רשע ומצנעת
רשע. אחד עשר. אמר
ה"ה ע"מ שרצה דמשמע
שישחק וסיפא אחד
עשר דמשמע דמיירי
אמר לה ע"מ שלא
דמפרשי אלא
שישחק דמצנעת
דאמר לה כפירוש
י"מ שישחק ורישע
בעל גנות שרצה עד

אָרַא ע"מ שישתוק אבא. פירט נקוטערס שיסחוק צשעת שמיעה ואין לפרט שיסחוק לעולם דא"כ היינו שלא ימחה צשמוין ויהיבי אמר צהם ראה האב מקודשת והרי שמה ימחה אה"כ ^(א) ויבטל והקידושין אלא ש"מ שיסחוק צשעת שמיעה קאמר וה"פ דמתני' ראה האב כלומר שסתק צשעת שמיעה מקודשת לא ראה האב אלא ימחה יאיינה מקודשת מת ראה האב מקודשת פ"י מת האב קודם השמיעה דאין לומר אחר השמיעה וסתק ולא ימחה דאין זה חידוש וא"ת מאחר דמת קודם השמיעה היאך היה מקודשת דלמא אי הוה שמע הוה מוחה וי"ל דיש לנו לדון דעתו שלא ימחה וא"ת אס כן מאי פריך והא לא אמר אין אלא לא אמר' דעתו היה לומר אין שם הוה שמע דלריינין ליתמר גבי חסדוק דפ"י ואומר ר"מ דיש חלק צבין היכא דמחוסר אמירה לא היכא דלא מחוסר אלא שחיקה:

[illegible]

בין דאָיאכא חסד בַּהֲדַר אֲרֻתָּו
מִדְּרֵתוֹ, וְהִלְכֵהוּ דַּעֲ"כ אֶלְכָּא
חַד מִיַּנְיֵיהּ דַּמְשַׁק מִיָּה אֹתוֹ שְׂמִישׁ
מִתִּירָל לְכֹנֶסָה^ב וְזֹתוֹן גַּט:

תנן רצו אחד גותן
דרב אמר לך רב ש
אחר בהדיא אירתורו
דרב אסי קידשתו
קידשתיה ובא אחד
לכנוס הכנסה ובא

לֹא כָל הַיָּמֵינוּ לְאִסּוּר
נִתְקַדְשָׁתִי וְאִינִי יוֹדֵה
אֶחָד וְאֹמֵר אֲנִי קִידְשָׁהּ
שֶׁהִיא מִחַפָּה עָלָיו אֵי

בני זה בן י"ג שנה ויום אחד. פי' זקונתו דמייירי שהציא צ' שערות ואפי"ה צריכין אנו לידע שנותיו שהרי שנים בלא שערות אין מועילין עד ל"ו שנה דהיינו רוב שנותיו א"י וסמינים בלא שנים דהיינו לפני י"ג שנותא יניחוי ואעפ"י קאמר הכא גמרא דלמכות ועונשים אינו נגמא פ"י ט' דלמכות היכא דלא התרו צו ולעונשין היכא דהתרו צו וקשה א' דא"כ כל הנשים הבאות לפניו לתלוח היאך יתלוצו ואע"ג שיש להם סימנים כיון שאין אנו יודעים שנותיהם לא מהני דשמא היבס קטן ואיש כמיז בצפרשה"י דמשמע ולא קטן וכל האנשים הבאים על העריות היאך הן נהרגים ואע"ג שיש להם שערות מ"מ אין אנו יודעים שנותיהן ואמא הם קטנים ואור"י דאי אכא ריבוי

וּתַעֲמֵא מַפְרָשׁ וְאִילִּי: **מַרְפֵּס אִיגְרִי**, מַשְׁבְּרוֹת גִּגִּין וְעִלּוֹת כְּלוּמָר ק
לְפָנֵי הָאֵל אִי קִדְשִׁימָה אֲמַרְמִי נֶאֱמָן לְכַסּוֹ וְכוּכֹם אֲלַמָּה לֹא מִמְּחִיק
וְסוֹקְלִין ע"פ הָאֵל: **מָקוֹם שֶׁאֵם בָּא לְכַסּוֹ אִינוֹ כּוּכֹם**, כְּגוֹן שֶׁאֲמַרְמֵה
קִדְשִׁימָה אֲלַמָּה בְּחֻקָּת מַקְדֻשָּׁת הִיא וְאִין אֲנוּ יוֹדְעִים לְמִי אִינוֹ דִּין שֶׁ
הִיא אִין וְ קוֹשֵׁא לְמַבִּין בְּטַעְמִי שְׁמוּעִי: **לֹאָ הִימְנִי**, הִלֵּךְ שֶׁ
מִשּׁוֹם חֲשָׁא וְלַעֲנִין אִיסוּרָא טַעְמָא אַחֲרִינָא הוּא דְשִׁימָה לְנַפְשָׁה חֲחָ
לְנַעֲמִימָה, דְּאֲמַר אִין הָאֵל נֶאֱמָן לְחֻמְקִי אֵת הֵבן לַעֲנֵשׁ עַל פִּיּוֹ
יִמְנִימָה וְקִבְרִין וְכֵן קִטְנָה בְּה' בִּימָתָה בִּימָה לְחִיב דְּרֹל הִבָּא ע
הִקְטֵן וְהוּא בִּן ט' שָׁנִים אֲבָל ע"פ הָאֵל נֶאֱמָן הוּא לְקִרְבֵּן לְשׁוּגָא
וְדִרְיָהּ נִדְר וְהִקְדִּישׁ הָקֵדָשׁ וְלַעֲנִין עוֹשֵׂה שֶׁ כָּל הַמְּלוֹת הֵן
לְכָן אִין נִדְר נִדְרִין הָקֵדָשׁ וְאִם הִבָּא שְׁמִי שְׁמִי שְׁמִי

אז אחד טעמא מציעתא אחד טעמא וסיפא אחד טעמא. מדר' ינאי. ואוקמי כראסיק המקשה ומה ששנה זו לא שנה זו, דמי ששנה רישא ומציעתא סבר ע"מ שירצה^א שישתוק ומי ששנה הוא, ולאידך פירושא מי ששנה (סיפא) [רישא] סבר דאמר אין משמע. ^ב כתב ר"ש ומאי על

האומר פרק שלישי קידושין

ע"מ שישוקו. כשישמע. ראה האב ששחק בצעת שמעיה מקודשת. לא רצה שמיה: והא שסיק ליה. וחלו קידושין: אלא ע"מ שלא ימחה אבא. הך סיפא דקמני מלמדין לא מתוקמא כרישא בע"מ שישוקו אלא בע"מ שלא ימחה וכל כמה דמחי עקר להו שהרי לא קבע זמן למחאה

לרשע ירעה תחוקמה דברי דח"ס מחי
רצה ה' האב והלא יש צידו למחות לעולם
לדון קאן קידושין שלוש ועל כרחק
הכי יתן על מנת ששמוק אבא
שמק הרי זו מקודשת לא שמק אלא
מיחה לאלתר אינה מקודשת ואם אמר
ע"מ שלא ימחה אבא מת האב עד
שלא מיחה הרי זו מקודשת אבל כל
ימי חייו קדושין מקודשת
מלמדיו כי: ולא מוקמינן דברי
פנאי לאוקמי דחומר על מנת
שירצה אבא דדקמינן ומי ששנה זו לא
שנה זו ובחשמועות לשון קמיפלגי
תנא דרש"א סבר לשון שמיחה הוא
וכיון ששמק חלו קידושין מיד ותנא
דסיפא סבר לשון לא ימחה הוא
ואינם קידושין עד שימות: והאי
ע"מ שילצה ע"מ שלא ימחה וכשקבע
זמן למחאתו הלכך רצה האב שעברו
שלשים ולא מיחה הרי זו מקודשת
לא רצה שמיחה תוך שלשים אינה
מקודשת מת האב בתוך שלשים
מקודשת דלמרי' תו מאן מחי מת
הבן בתוך שלשים מלמדיו את המה
כו': ב"תנ"י עינים נוסטין גט.
להמירה לאחרים: גב' אמר רב.
הא דתנן בל אחד ואמר אני קידשתי
נאמן ליתן גט קאמר דנאמן וסמכין
עליה שהוא קידשה ויטעו גט: שאין
הוא קדוש

להמיר אשמת איש מנס: אף נאמן
 לנפוס. דלח חניף למימר לפני האב
 שקבל הקידושין אני הוא דמירתת
 דלמא מכחיש ליה ואמר ידענא דלחא
 את יהבת לי קידושין: כיון דליכא
 אחר צדדיה. שאומר אני קדשתי
 מירתת מעיקרא שמה יכיר האב
 שצדדיו קדשה ולא הוא והאי קושטא
 שחזר וסנגדו שפיש ביה לכונסא
 ונותן גט: קדשי אס צדד
 והוא לא ידע למי: נאמן לנפוס.
 דמירתת דלח ודאי לא יחפה עליו
 אכל האשה שקבלה קידושין ואינה
 יודעת ממי ובא אחד כו' לא מירתת
 דיודע הוא שמהא מחפשה עליו ותתלה
 בו ותכחיש את כל הבא לומר עוד
 אני הוא: מהו לסקול על ידו. של
 האב כלומר על פיו אם אמר קדשתי
 את צתי ועדי קידושין אין בלחן לפנינו
 חגיגתה מהו להחזיק על פיו כדין
 נערה המאורסה ולסקולה: כי
 הימניה רחמנא לאב את צתי נתתי
 לאיש הזה (דברים כב⁶): לאיסורא.
 לאורסה על כל העולם: צאומרס
 נקדשתי. חגיגתה אחר כן שאין
 סוקלין אותה על פיה ואע"פ שהחזיקה
 מלמך בידה הנהא ארונה

לשומעיהן שאינם מזיינים טעמים: **השקא במקום שאס בלא**. האומר
הנה כל כך ע"פ האב כמקודשת שנחמיר עליה לאוסרה על זה אמינא
דדשתי ואיני יודעת למי שהחמירו עליה לאוסרה למי שבא ואמר אני
ינתת סוקלים: **ולא היא וכו'**. רב אסי קא מסיק למילתיה ואומר רבי
יין: **לדידה לא הימנה**. ואין סוקלין ולענין דיני נפשות לא קוללין
הא דאסורא ואי לא מירתת מפני שמחפה עליו ולגבי אב מירתת:
הוא ולא אחר: **בן ט' שנים**. ביאתו ביאה לחייב אחת מן העריות
והיא ערוה עליו למיתה וקרבן אם יש עדים שהיא בת ג' וכן
בבל לא למכות. וליענש מיתה אם בלא עליה מויד: **בן י"ג ובת י"ב**
ואין שתי שערות סימן הוא והרי אין קוללים בכל דבר אבל סוקד
ושושן שמה שומא בעלמא הוא וכן נענשין בפק על שם בעירה:
ולחרמים

אין. ע"מ שישתוק, כשישמע משמע, לא שמע מקודשת לפירוש ר"י, ולדעת הראב"ד לא שט וישתוק. ע"מ שירצה אבא סתמא לגידסא קמא שישתוק הוא. לגי' בתרא דאמר אין הוא. איכא אמורא דסבר דבהא פליגי ר' שמעון ות"ק, ת"ק סבר ע"מ שישתוק משמע,

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

גמ' נאמן ליתן גמ. עיין
ג"י פ"ב דיבמות דף לט
:ט"ז

מוסד רש"י

אין אדם חוטא ולא לו.
להרויח בשביל אחר לא
יחטא (ערכין כג.).

ום' ר"י הזקן (המ')

[illegible]